MINISTERO DELL'INTERNO

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TARANTO

Decreto di affidamento n. 55493 del 27.09.2022 SCA

Torna indietro

OGGETTO: INTERVENTO DI BONIFICA DELLE AREE NON PAVIMENTATE DEL CIMITERO "SAN BRUNONE" - TARANTO. TERRE IN GIACENZA NEL CAMPO DI INUMAZIONE N. 15. AFFIDAMENTO SERVIZIO, PER CAMPIONAMENTO DI TERRE E ROCCE, CARATTERIZZAZIONE ANALITICA FINALIZZATA ALLA CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO ED ALL'AMMISSIBILITA' IN DISCARICA, S.C.A. srl SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI - Importo di affidamento € 5.000,00 oltre IVA.
CIG: Z9237E08EA
Relazione del Responsabile Unico del Procedimento
Premesso che:
- con Decreto del Commissario Straordinario del 06.05 2021 è stato annullato in autotutela, per le motivazioni in esso contenute, il Decreto Commissariale n. 292/2018 con il quale era stato approvato il progetto esecutivo ed il disciplinare di gara ed indetta la procedura, e tutti gli atti ulteriori, presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compreso il Decreto Commissariale n. 5 del 27.01.2020 di aggiudicazione dell'appalto dell'intervento di "Bonifica delle aree non pavimentate del cimitero San Brunone" di Taranto, alla CISA spa;
- con Decreto Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto n. 0010974 del 22.02.2022 il Funzionario Tecnico della Provincia di Taranto Arch. Paolo CARAMIA è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.03.2022, registrato dalla Corte dei Conti il 16.02.2022, il dott. Demetrio Martino, nella qualità di Prefetto di Taranto pro tempore, è stato nominato Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto (d'ora in avanti solo Commissario Straordinario) fino al 1° ottobre 2023;
- all'interno del Cimitero Comunale di Taranto, nel sito interessato dagli interventi di bonifica delle aree non pavimentate, risultano presenti n. 4 cumuli di terreno attualmente stoccati all'interno di una struttura tendostatica, parzialmente confinati da new jersey;
- con nota prot. n. 35780 del 21.06.2022la CISA spa è stata invitata a procedere alla messa in sicurezza della struttura tendostatica di proprietà, per lo stato precario in cui versava, in particolare ridando piena funzionalità ai portoni scorrevoli di accesso alla

stessa, a ripristinare le recinzioni di cantiere, con particolare riferimento a quella su cui insiste la struttura tendostatica, nonché di tutte le aree oggetto dell'intervento (Campi 15, 19 e 20), onde inibire l'accesso alle stesse a terzi non autorizzati, a rimuovere ogni attrezzatura di loro proprietà presente in cantiere risultante in uno stato di totale abbandono, fatta salva la struttura tendostatica per la quale, successivamente, sarà comunicata la data per lo smontaggio, tanto per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- la CISA spa ha comunicato che le attività richieste sono state ultimate in data 24.06.2022, come da documentazione fotografica trasmessa;
- con Decreto del Commisssario Straordinario prot. gen. n. 0040142 del 13.07.2022 è stata affidata alla SERVECO srl la fornitura e posa in opera di teli a copertura dei n. 4 cumuli di terreno di che trattasi;
- a riscontro della Ns. nota prot. n. 0053295 del 16.09.2022, la CISA spa, con propria nota pervenuta in data 21.09.2022 prot. gen. n. 0054169, ha comunicato che le attività di smontaggio della tendostruttura inizieranno il 29.09.2022 e si concluderanno il successivo 0.10.2022;
Considerato che:
- avendo acquisito dalla CISA spa la data per l'avvio dello smontaggio, a propria cura e spesa, della tendostruttura di proprietà, al fine di coordinare dette attività con le attività consequenziali di copertura dei cumuli di che trattasi con teli rinforzati in LDPE/HDPE, colorato, specifici per tale impiego, presaldati in azienda, idonei ad applicazioni con funzione di "copertura temporanea antipioggia e anti odore, messa in sicurezza" a media/breve durata di stoccaggio, è urgente procedere con l'affidamento a laboratorio specializzato per eseguireprelievo campioni, esecuzione di analisi chimico-fisica sulle terre giacenti nel campo di inumazione n. 15 del cimitero comunale "San Brunone" di Taranto di circa 1500 mc. suddivisi in quattro lotti, da avviare a smaltimento e/o recupero presso impianti autorizzati (discarica/impianto recupero);
- con Ns. nota prot. n. 0053900 del 20.09.2022 è stata inoltrata richiesta di preventivo al laboratorio S.C.A. srl Servizi Chimici Ambientali di Mesagne (BR) per prelievo campioni, esecuzione di analisi chimico-fisica sulle terre giacenti nel campo di inumazione n. 15 del cimitero comunale "San Brunone" di Taranto di circa 1500 mc. suddivisi in quattro lotti, da avviare a smaltimento e/o recupero presso impianti autorizzati (discarica/impianto recupero);
- il laboratorio S.C.A. srl di Mesagne (BR) ha fatto pervenire la propria offerta in data 23.09.2022 prot. gen. n. 0054740 dell'importo di € 5.000,00, oltre IVA 22% pari ad € 1.100,00, per complessivi € 6.100,00;
- l'art. 1, comma 1, della Legge 11 Settembre 2020 n. 120 in forza del quale in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021;
- il comma 2 del medesimo articolo che recita: Fermo quanto previsto dagli articoli 37

e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.;
Ritenuto:
- che sussistono, per tutte le motivazioni sopra esposte, le condizioni richiamate dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 Settembre 2020 n. 120, e, pertanto, si rende opportuno, necessario ed urgente affidare un apposito incarico ad un laboratorio esperto in materia;
Acquisiti:
-il DURC prot. INAIL_33420479, con scadenza validità al 11.10.2022 dal quale risulta la regolarità contributiva della S.C.A. Servizi Chimici Ambientali srl;
- la dichiarazione della S.C.A. srl relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/10;
Vsto:
-l'articolo 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, che prescrivono l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
-l'articolo 1, comma 3 della Legge 11 Settembre 2020 n. 120 che prescrive: Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
-che, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta all'Autorità Anticorruzione del CIG. n. Z9237E08EA;
-che l'offerta presentata risulta congrua;
Precisato, a tale scopo, che:
-lo schema della lettera commerciale (disciplinare) prevede l'affidamento delle attività prima specificate;

-la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 11 settembre 2020 n. 120;
-l'affidamento di che trattasi sarà regolamentato sulla base dello schema di lettera commerciale (disciplinare), in atti;
-le clausole essenziali del contratto sono tutte contenute nello schema di lettera commerciale che qui si intendono totalmente trascritte;
Si propone:
di affidare allaS.C.A. Servizi Chimici Ambientali srl, con sede in via Francesco Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (Prov. BR), C.F./P.IVA 01780320741, c.c.i.a. 100418, il prelievo di campioni in accordo al "Piano di campionamento" (già approvato ARPA) e "Tabulazione analisi" in particolare: n. 1 prelievo/mc. 250 di terreno - numero complessivo di prelievi (da ciascuno dei quali ricavare n. 3 campioni omogenei) è N= 1500 mc/250mc= 6, nonché esecuzione di analisi chimico-fisica ai fini della caratterizzazione di rifiuti solidi (terre e rocce da scavo EER 170904) da avviarsi a smaltimento e/o recupero presso impianti autorizzati (discarica/impianto recupero), attualmente stoccatiin una area ubicata all'interno del cimitero comunale "San Brunone" di Taranto-campo di inumazione n. 15, per l'importo di € € 5.000,00, oltre IVA 22% pari ad € 1.100,00, per complessivi € 6.100,00, assumendo il relativo impegno di spesa a valere sulla contabilità speciale n. 5752 intestata al Commissario Straordinario;

Dato atto che per il sottoscritto non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/90;

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.5 della Legge 241/90 e s.m.i., attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.
Si propone pertanto al Commissario Straordinario l'adozione della seguente Decreto.
Il Funzionario Tecnico-RUP
(Arch. Paolo CARAMIA)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la relazione che precede e la relativa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
Visto:
-la Legge 11 settembre 2020 n. 120;
-il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
-il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte in vigore;
Atteso che il presente provvedimento è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. In materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

DECRETA
1) Di approvare e fare propria la relazione istruttoria del RUP e di ritenerla parte integrante e sostanziale del presente Decreto.
2) Di affidare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120, in favore della S.C.A. Servizi Chimici Ambientali srl, con sede in via Francesco Franco, snc (Zona Ind.le) - 72023 Mesagne (Prov. BR), C.F./P.IVA 01780320741, c.c.i.a. 100418, il prelievo di campioni in accordo al "Piano di campionamento" (già approvato ARPA) e "Tabulazione analisi" in particolare: n. 1 prelievo/mc. 250 di terreno - numero complessivo di prelievi (da ciascuno dei quali ricavare n. 3 campioni omogenei) è N= 1500 mc/250mc= 6, nonché esecuzione di analisi chimico-fisica ai fini della caratterizzazione di rifiuti solidi (terre e rocce da scavo EER 170904) da avviarsi a smaltimento e/o recupero presso impianti autorizzati (discarica/impianto recupero), attualmente stoccati in una area ubicata all'interno del cimitero comunale "San Brunone" di Taranto-campo di inumazione n. 15, per l'importo di € € 5.000,00, oltre IVA 22% pari ad € 1.100,00, per complessivi € 6.100,00.
3) Di stabilire che tale affidamento, dovrà essere eseguito alle condizioni tutte contenute nello schema di lettera commerciale, in atti, che, con il presente Decreto, si intende approvata.
4) Di impegnare ed imputare la spesa di complessivi € 6.100,00 a valere sulla contabilità speciale n. 5752 intestata a questo Commissario Straordinario.
5) Di dare, altresì, atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 17 dicembre 2010, n. 217, alla presente procedura è stato assegnato il seguente CIG: Z9237E08EA.
6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 267/2000 e s.m.i., non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile Unico del Procedimento e per chi lo adotta.
7) Di dare atto della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 174/bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento.
8) Di dare atto, ai fini della pubblica conoscenza, che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato in "Provvedimenti" della sezione "Amministrazione Trasparente" del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
Regolamento UE 679/2016 (art. 13 e 14) - D.Lgs. 101/2018
Garanzie sulla riservatezza
La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm. In materia di

protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Il Commissario Straordinario
(Martino)

File creato il 26/06/2023 alle 13:38:03